

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+ • CFO PMAL 2026

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR

PRISÃO PREVENTIVA MILITAR

CPPM ARTS. 254 A 259 • REQUISITOS, FUNDAMENTOS E CONTROLE

REQUISITO + FUNDAMENTO + DECISÃO JUDICIAL



DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR • AULA 11 | 4 QUESTÕES DO ACERVO | ZERO QUESTÃO CRIADA NESTE MATERIAL

DIA 13 | 2ª AULA DO DIA | VISUAL GOLD EDITION

MAPA DA AULA

Prisão preventiva militar



Na preventiva militar, pense em três filtros: prova do fato + indícios de autoria; um fundamento cautelar do art. 255; decisão judicial fundamentada.

PROFUNDIDADE: ALTA**O que você precisa sair sabendo**

- competência e momento de decretação segundo a literalidade do CPPM
- requisitos do art. 254
- cinco fundamentos do art. 255
- fundamentação, desnecessidade e excludentes
- revogação e nova decretação quando mudam os motivos

PASSO	PERGUNTA DE PROVA	CHAVE
1	Há prova do fato e indícios de autoria?	Art. 254
2	Qual risco cautelar concreto aparece?	Art. 255
3	Quem decide?	Juiz/Conselho
4	O motivo cessou ou surgiu outro?	Art. 259

1 • NATUREZA CAUTELAR**Preventiva não é antecipação de pena**

É prisão cautelar: serve para neutralizar risco processual ou institucional previsto em lei, não para punir antecipadamente. Gravidade abstrata, clamor público ou juízo moral sobre o acusado não substituem demonstração dos requisitos e do fundamento cautelar.

2 • ART. 254**Dois requisitos que sempre precisam aparecer**

Prova do fato delituoso + indícios suficientes de autoria. Pela literalidade do CPPM, a preventiva pode ser decretada pelo auditor ou Conselho de Justiça, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade do IPM, em qualquer fase do inquérito ou processo. O encarregado do IPM representa; ele não decreta.

3 • ART. 255**Os cinco fundamentos: memorize o mapa, não só a lista**

A preventiva, além dos requisitos do art. 254, deve fundar-se em: (a) garantia da ordem pública; (b) conveniência da instrução criminal; (c) periculosidade do indiciado ou acusado; (d) segurança da aplicação da lei penal militar; (e) manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina quando ameaçados ou atingidos pela liberdade do imputado.

4 • FUNDAMENTAÇÃO**Pedido e decisão precisam mostrar por que a liberdade gera risco**

O art. 256 exige fundamentação do despacho que decreta ou denega. Em prova, destruição de documentos, coação de testemunhas ou tentativa concreta de interferir na instrução encaixam-se na conveniência da instrução. A mera repetição de expressões genéricas sem ligação com o caso é um sinal de item problemático.

5 • LIMITES**Quando a própria cautelar perde razão**

O CPPM prevê hipóteses de desnecessidade: o juiz pode deixar de decretar quando os elementos indicarem ausência de risco de fuga, influência sobre testemunha/perito ou perturbação da justiça. Também não se decreta quando houver evidência de atuação em hipóteses justificantes previstas na legislação militar. Se os motivos cessarem, a prisão deve ser revogada; surgindo novos fundamentos, pode ser novamente decretada.

6 • ATENÇÃO DE PROVA**Literalidade do CPPM × leitura contemporânea**

Para questões de literalidade do CPPM e jurisprudência do STM, o art. 254 continua trazendo expressamente a possibilidade de decretação de ofício e o STM ainda cita essa redação em julgados recentes. Ainda assim, a prisão cautelar exige motivação concreta e não se sustenta apenas em gravidade abstrata. Em item de prova, veja primeiro qual fonte normativa a banca está exigindo.

QUESTÕES

Resolva sem ver o gabarito

As respostas foram deliberadamente deslocadas para depois da página de bloqueio. Marque primeiro e justifique o ponto decisivo.

ACERVO PMAL • DPPM • PRISÃO PREVENTIVA

Q01

Situação hipotética: o Ministério Público requereu a prisão preventiva de um capitão, fundamentando o pedido na necessidade de garantir a conveniência da instrução criminal, visto que o réu estava destruindo documentos.

Assertiva: o fundamento apresentado encontra previsão expressa no CPPM.

C / E

ACERVO PMAL • DPPM • FASE PRÉ-PROCESSUAL

Q02

Na fase pré-processual, o encarregado do inquérito policial-militar detém a atribuição legal de decretar a prisão preventiva do indiciado, desde que o faça de forma fundamentada no relatório conclusivo.

C / E

PROJETO MARQUES • FIXAÇÃO DPPM • ITEM 29

Q03

A prisão preventiva no processo penal militar pode ser decretada apenas com base na gravidade abstrata do crime, dispensando prova do fato e indícios suficientes de autoria.

C / E

ACERVO PMAL • CPPM ART. 254

Q04

Segundo a literalidade do CPPM, a prisão preventiva pode ser decretada pelo juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, em qualquer fase do inquérito ou da ação penal militar, desde que presentes os requisitos legais.

C / E



PARE AQUI

RESOLVA ANTES DE CONFERIR

1. Marque C ou E em todas as questões.
2. Justifique o ponto decisivo de cada item.
3. Só depois avance para o gabarito comentado.

GABARITO NA PRÓXIMA PÁGINA

CORREÇÃO

Gabarito comentado

GABARITO COMENTADO

Questão 01 – CERTO

CERTO. A conveniência da instrução criminal é fundamento expresso do art. 255, b. Destruição de documentos é exemplo concreto de risco à colheita da prova.

GABARITO COMENTADO

Questão 02 – ERRADO

ERRADO. A decretação é ato submetido à reserva de jurisdição. O encarregado do IPM pode representar pela preventiva; não pode decretá-la.

GABARITO COMENTADO

Questão 03 – ERRADO

ERRADO. O art. 254 exige prova do fato e indícios suficientes de autoria, e o art. 255 exige fundamento cautelar. Gravidade abstrata não substitui esses filtros.

GABARITO COMENTADO

Questão 04 – CERTO

CERTO para a literalidade do art. 254 do CPPM. O dispositivo mantém essa previsão; a prova ainda exige os requisitos do próprio art. 254 e pelo menos um fundamento do art. 255.

FECHAMENTO

Revisão de 60 segundos

- Art. 254 = prova do fato + indícios suficientes de autoria
- Art. 255 = ordem pública, instrução, periculosidade, aplicação da lei militar, hierarquia/disciplina
- Encarregado do IPM representa; quem decreta é o órgão judicial competente
- Fundamentação deve ligar fatos do caso ao risco cautelar
- Cessou o motivo → revoga; motivo novo → pode haver nova decretação

Rastreabilidade e fontes

Código de Processo Penal Militar, arts. 254 a 259; compilação oficial do Superior Tribunal Militar; banco de questões DPPM do acervo PMAL. Conferência normativa realizada em setembro de 2026.

DIA 13 • AULA 02 CONCLUÍDA